

1501889-84.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... apresentados como sendo autores do roubo sofrido" (fls. 15).

Em juízo, por sua vez, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando ser proprietária do veículo descrito na denúncia e o roubo sofrido, afirmando não ter condições de efetuar o reconhecimento dos assaltantes. Revelou que recuperou o bem após três dias com peças trocadas e sem alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501889-84.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501889-84.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JHONNY SILVA OLIVEIRA e outros

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

DOUGLAS DIAS DE SENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", por duas vezes, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e JHONNY SILVA OLIVEIRA, JEFERSON MIRANDA LOPES e EDMILSON DA SILVA MOTA JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, "caput", e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, DOUGLAS DIAS DE SENA, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto E5, IMEI 354140099173110, pertencente à vítima Sandra Mara de Jesus.

Também porque, JHONNY SILVA OLIVEIRA, JEFERSON MIRANDA LOPES, EDMILSON DA SILVA MOTA JÚNIOR e DOUGLAS DIAS DE SENA, qualificados nos autos, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram e receberam, em proveito comum, coisa que sabiam ser produto de crime, isto é, o veículo automotor VW/Fox 1.0 GII, cor branco, placas FTM-4545,

pertencente à vítima Daniela Szot Golebski.

Ainda porque, JHONNY SILVA OLIVEIRA, JEFERSON MIRANDA LOPES, EDMILSON DA SILVA MOTA JÚNIOR e DOUGLAS DIAS DE SENA, qualificados nos autos, nas mesmas circunstâncias descritas na denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, os policiais militares Daniel de Jesus Almeida e Cristóvão Oliveira Menezes.

Recebida a denúncia (fls. 251/254), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação às fls. 271/273, 326/334, 342/345 e 415.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 437/438).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns e a vítima Daniela, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de receptação de veículo e desobediência vem demonstrada pelos boletins de ocorrência nº GD3278-1/2022 (fls. 17/21) e nº GA6165-1/2022 (fls. 117/124), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo auto de avaliação (fls. 115/116), pelo relatório final (fls. 136/138), pelos laudos periciais (fls. 377/378, 379/382 e 389/393 - com cópias às fls. 471/472, 467/470 e 473/477), pelo link das imagens da bodycam dos policiais militares no momento da prisão em flagrante (fls. 478) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, apenas em relação aos acusados Jeferson e Edmilson, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Douglas negou a prática dos crimes, aduzindo que, na data dos fatos: "estava com Jhonny quando Jeferson e Edmilson vieram com o carro. Eles nos chamaram para ir ao baile. Todavia, foram abordados no caminho. Nada sabe sobre o veículo e o simulacro. Em relação ao celular, ganhou-o, mas não sabia que ele era roubado..." (fls. 85).

Ao ser interrogado em juízo, relatou que quem "pegou" o veículo foi Edmilson, o qual convidou Jeferson para dirigir e este chamou Jhonny, tendo ido junto pois estava na casa deste. Contou que, no meio do caminho, começou uma perseguição, ocasião em que não foi falado o motivo da desobediência da ordem. Contou que o celular produto de crime era seu, sendo certo que o ganhou de sua ex-mulher para pode trabalhar por aplicativo de entrega, a qual afirmou que adquiriu por R\$ 500,00, sem documento.

O acusado Jhonny, em depoimento extrajudicial, negou a prática dos delitos, afirmando que, na data dos fatos: "estava com Douglas quando Jeferson e Edmilson chegaram com o carro. Eles os chamaram para irem ao baile. Acabaram sendo abordados pelos policiais. Nada sabia sobre o veículo, o celular e o simulacro" (fls. 31).

Nesta audiência, manteve sua versão, contando que estava em casa com Douglas, quando Jeferson chamou para ir ao baile funk. Disse que, assim, durante o trajeto, houve uma perseguição e Jeferson não obedeceu a ordem de parada, ocasião em que ficou sem reação e nada questionou. Revelou que o veículo estava emprestado para Edmilson para "rodar" e Jeferson o conduzia, pois era o único que sabia dirigir, sendo certo que Edmilson já estava com Jeferson quando se encontraram.

O acusado Jeferson, na Delegacia de Polícia, negou a prática dos crimes, aduzindo que, na data dos fatos: "Edmilson chamou-o para ir até um baile, pois era o único que sabia dirigir. Em seguida, encontraram-se com Douglas e Jhonny, que também iriam ao baile. Todavia, acabaram sendo abordados pelos policiais. Assim que recebeu ordem de parada, obedeceu. Nada sabia do veículo, do celular e do simulacro. Não cometeu nenhum roubo" (fls. 55).

Neste ato, relatou que, no dia dos fatos, foi chamado para conduzir o veículo até o baile funk, visto que os outros três acusados não sabiam dirigir, tendo Edmilson informado que o veículo era só para rodar. Afirmou que não estava com documento do veículo, apesar de saber ser obrigatório, e que não atendeu a ordem de parada, visto que ficou com medo de perder o bem e ter que dar outro veículo. Contou que

Edmilson falou que estava em poder de um simulacro para se exibir para as meninas e que nada sabia sobre o celular que estava com Douglas.

Por sua vez, o acusado Edmilson, em depoimento extrajudicial, afirmou que, na data dos fatos: "alguns moleques, cujas qualificações desconhece, estavam rodando com esse carro há três dias. Pediu o veículo emprestado hoje. Eles, então, falaram que o veículo era apenas para rodar e que se o perdesse, deveria pagar. Assim, pegou umas placas e as trocou. Em seguida, chamou Jeferson para ir até um baile funk. Na sequência, encontraram-se com Douglas e Jhonny. Acabaram sendo abordados pelos policiais. Estava com o simulacro apenas para se 'mostrar' para as meninas. Nada sabe sobre o celular. Não cometeu nenhum roubo" (fls. 65).

Por fim, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, encontrou um conhecido chamado Carlos, oportunidade em que pediu emprestado um veículo que estava com ele há uns dias e ele disse tudo bem, mas que se o perdesse teria que arcar com o prejuízo, pois ele era só "para rodar". Revelou que, assim, chamou Jeferson, pois ele sabia dirigir, o qual convidou Jhonny, e Douglas acabou indo junto visto estar na casa deste. Contou que a viatura deu voz de parada e não obedeceram, mas que Jeferson não sabia que o bem era só "para rodar", sendo certo que não obedeceu a ordem de parada por ter se assustado. Disse, ainda, que foi guardar o boné no porta-luvas e viu um simulacro de arma de fogo, que não era seu, mas que dispensou durante a fuga.

Contudo, a versão dos acusados foi parcialmente desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Daniela, em sede policial, relatou que: "no dia 05.09.2022, por volta das 19:50 horas, na Rua Tiradentes, altura do numeral 75, Centro, nesta cidade de São Bernardo do Campo, parou o veículo VW/Fox 1.0 GII, de placas FTM4545, para atender o telefone. Nesse momento, um indivíduo bateu em seu vidro e disse: 'Sai, deixa tudo!'. Outro rapaz apareceu do lado do passageiro e um terceiro indivíduo entrou pela porta de trás. Assim que saiu do carro, os infratores adentraram no veículo e evadiram-se com ele. Eles também levaram seu celular e sua bolsa, contendo seus documentos pessoais (RG, CNH, Título de Eleitor), a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) e um cartão bancário C6. Todos os roubadores estavam de moletom com capuz e aparentavam ser menores de idade. Não sofreu nenhuma lesão. O indivíduo que a abordou era pardo, magro e jovem. Não reparou direito nos demais. Neste ato, reconhece o veículo como sendo de sua propriedade, mas não reconhece nenhum dos indivíduos apresentados como sendo autores do roubo sofrido" (fls. 15).

Em juízo, por sua vez, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando ser proprietária do veículo descrito na denúncia e o roubo sofrido, afirmando não ter condições de efetuar o reconhecimento dos assaltantes. Revelou que recuperou o bem após três dias com peças trocadas e sem alguns equipamentos. A testemunha Daniel, policial militar, em depoimento extrajudicial, relatou que, na data dos fatos: "encontrava-se em serviço com o Sd. Menezes, na VTR E06111. Por volta das 18:54 horas, estavam em patrulhamento de rotina quando, na Rua Izabel de Andrade Maia, Vila São José, em São Bernardo do Campo, depararam-se com um veículo VW/Fox, cujo emplacamento não possuía lacre. Desse modo, realizaram consulta à placa ostentada (CXL2996), mas constatou que não havia registro. Assim, deram sinal de parada. Contudo, o automóvel empreendeu fuga. Seguiram em acompanhamento por cerca de três a quatro minutos. Nesse intervalo, o passageiro do banco dianteiro arremessou um objeto na via. Na sequência, a cerca de trezentos metros, na Rua Holanda Cavalcante, altura do numeral 299, Ferrazópolis, conseguiram realizar a abordagem devido ao fluxo de outros carros. O condutor do veículo foi identificado como Jeferson Miranda Lopes. O passageiro dianteiro era Edmilson da Silva Mota Junior. No banco traseiro encontravam-se Douglas Dias de Sena e Jhonny Silva Oliveira. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, Douglas estava em poder de um aparelho celular Motorola, cuja pesquisa de IMEI constatou tratar-se de produto de roubo. Questionado, Douglas alegou que um pessoal lhe arrumou o aparelho, mas que desconhecia a origem ilícita. Os demais nada falaram sobre o celular. Indagado sobre o que foi arremessado, Edmilson disse que era um celular roubado. Entretanto, em seguida foram averiguar e localizaram um simulacro de arma de fogo. Ao ser perguntado, Edmilson admitiu tê-lo dispensado, nada mais dizendo a

respeito. Os outros nada falaram sobre o simulacro. Em relação ao carro, pesquisado o número de chassi, verificaram que a placa correta era FTM4545 e que se tratava de produto de roubo. Inquirido, Jeferson alegou que o adquiriu apenas para rodar, pois havia muitas multas. Falou, ainda, que não sabia que o veículo era roubado e que as placas já estavam nele. Os demais declararam apenas que o automóvel foi adquirido na 'quebrada' somente para rodar, não mencionando quem o adquiriu" (fls. 11/12).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, esclarecendo que, após perceberem que o veículo estava com placa sem o lacre, deram ordem de parada que não foi obedecida, tendo o veículo sido perseguido por aproximadamente quatro minutos, ocasião em que Edmilson, que estava no banco do passageiro da frente, arremessou um simulacro de arma de fogo. Contou que, quando conseguiram efetuar a abordagem, localizaram com Douglas um aparelho celular produto de crime, tendo ele dito que havia ganhado de familiares. Aduziu que constataram que o veículo também era produto de roubo, o qual era conduzido por Jeferson, sendo certo que Edmilson disse que o adquiriam "para rodar", pois possuía muita multa e que também havia trocado a placa, o que foi confirmado pelos demais acusados. Atestou que Douglas e Jhonny estavam no banco de trás e que ninguém explicou o motivo da desobediência. Por sua vez, o policial militar Cristovão, em juízo, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, nada acrescentando de relevante ao conjunto probatório. Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Quanto à alegação de contradição nos depoimentos policiais, registre-se que pequenas contradições ou incongruências nos depoimentos não são suficientes para os invalidar. Pelo contrário.

Nesse sentido:

"...pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"...justamente são tais discrepâncias que conferem autenticidade às informações das testemunhas. Extraordinário seria, e o fato não deixaria de ser explorado pelas defesas, se os depoimentos de tais testemunhas fossem pronunciados com as mesmas palavras, na mesma ordem de idéias, como lição decorada." (TACRIM/SP AC 138.749-3). Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima Daniela, na fase extrajudicial e em juízo, e os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas nesta audiência, que confirmaram as condutas descritas na denúncia e imputadas aos acusados Jeferson e Edmilson.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziram as defesas qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de receptação de veículo e de desobediência imputados aos acusados Jeferson e Edmilson. A versão trazida por eles foi desprestigiada na medida em que contraria as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, inviável reconhecer a insuficiência do conjunto probatório no tocante a eles, uma vez que a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, visto que ambos foram presos em flagrante delito, após desobediência de ordem de parada e fuga da Polícia Militar, no interior do veículo roubado, sendo certo que o acusado Jeferson estava conduzindo o bem e que o acusado Edmilson, que ocupava o assento dianteiro do passageiro, dispensou um simulacro de arma de fogo pela janela (laudo pericial às fls. 379/382) e foi quem o recebeu de terceiros, ciente de que se tratava de veículo "para rodar", o que foi confirmado por ele em interrogatório judicial e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Quanto à receptação do veículo VW/Fox, verifica-se que o crime de roubo

anteriormente praticado ficou caracterizado, diante do boletim de ocorrência nº GA6165-1/2022 (fls. 117/19), bem como das declarações prestadas pela vítima Daniela na fase policial e em juízo.

Além disso, verifica-se que não há como alegar que os acusados Jeferson e Edmilson não sabiam da origem ilícita do bem, visto que estavam na posse do automóvel, 03 (três) dias após ele ser roubado, não apresentando qualquer documento de sua propriedade e bem cientes de que se tratava de veículo que não possuía origem lícita.

No momento da abordagem, informalmente, o acusado Edmilson, inclusive, alegou que recebeu o veículo sabendo que era apenas "para rodar", o que confirmou em juízo, e o acusado Jeferson conduziu o bem sem estar em poder de seu documento, mesmo sabendo que é obrigatório, o que admitiu neste ato.

Ademais, após receberem ordem de parada dos policiais militares, o acusado Jeferson, que estava na direção do veículo, empreendeu fuga embarcado no veículo roubado, sendo perseguido pelos policiais por aproximadamente 04 (quatro) minutos, ocasião em que o acusado Edmilson, que ocupava o assento dianteiro do passageiro, dispensou um simulacro de arma de fogo pela janela (laudo pericial às fls. 379/382), até que foram abordados pela Polícia, sem que se tenha dado qualquer explicação plausível para tal conduta, o que revela a ciência que ambos tinham de que se tratava de bem de origem espúria.

Não há qualquer indício de recebimento ou condução lícita do automóvel, sendo forçoso reconhecer que certamente os acusados Jeferson e Edmilson tinham ciência da sua origem criminoso.

E, como já se decidiu:

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - RJD 12/118).

"Os indícios concludentes e seguros que conduzem à certeza de que o réu era conhecedor da origem criminoso da res, que recebera para vender e posteriormente repartir o produto que viria a auferir, tornam certa a sua condenação por receptação dolosa" (TJSC - AC - Rel. Gaspar Rubick - RT 629/358).

Patente, pois, que há prova convincente que indica que ao menos o motorista do veículo, Jeferson, e o acusado Edmilson, que confessou ter pegado o veículo emprestado de terceiros apenas "para rodar", tinham efetivo conhecimento da origem criminoso do automóvel, agindo com dolo, não havendo, assim, que se falar absolvição por atipicidade ou em desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal, como quis a defesa.

Como se sabe, os delitos de receptação não costumam ser praticados na presença de testemunhas e, via de regra, a prova indiciária é a única que revela a conduta criminoso.

Nesse sentido:

"O dolo específico constante no artigo 180, caput, do Código Penal, vazado no conhecimento prévio da origem criminoso da res, deve ser aferido através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 7/154).

Por certo, não é crível que, tendo conduzido e recebido veículo "para rodar", nas mencionadas condições e sem a entrega da correspondente documentação, desconhecêssem que se tratava de bem de origem espúria.

Vê-se, assim, que não há como se declarar a pretendida absolvição, não se podendo considerar que seja frágil ou contraditória a prova testemunhal. Ao contrário, as provas são coerentes e firmes, indicando que o acusado Jeferson conduzia o bem, o qual foi recebido pelo acusado Edmilson, cuja origem ilícita ambos conheciam.

Por outro lado, o conjunto probatório não é suficiente para condenação dos acusados Jhonny e Douglas, uma vez que não se comprovou a prática do delito em relação a eles.

Isso porque, não foram surpreendidos na condução do veículo, mas em seu banco traseiro, não havendo provas de que soubessem da origem ilícita do bem, sem que se tenha comprovado, em relação a eles, a prática de quaisquer das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal.

Quanto à receptação do aparelho celular imputada a Douglas, o caso também é de absolvição.

Nas duas oportunidades em que ouvido, o acusado afirmou que ganhou o celular, não sabendo que era roubado.

Com efeito, apesar da singela e pouco crível versão, nada há a demonstrar, com a certeza que se exige para uma condenação, que o acusado soubesse da origem ilícita do bem ou que, pelas circunstâncias em que o recebeu, devesse presumir que era objeto de crime.

Diferentemente do que ocorre com determinados bens, tais como veículos automotores, em que a aquisição deve cercar-se de certas garantias e cautelas, não é exigível que, para a aquisição de um aparelho celular, qualquer pessoa deva se certificar de sua origem ou deva presumir que se trata de produto ilícito, ainda mais, no presente caso, em que alegou ter ganhado o aparelho celular de presente.

É plausível a versão dos fatos apresentada pelo acusado, nada existindo a revelar que seja mentirosa.

E, ausente prova do elemento subjetivo do tipo, seja ele o dolo ou a culpa, não há crime.

Por fim, em relação ao delito de desobediência, a autoria está demonstrada somente em relação aos acusados Jeferson e Edmilson.

A prova revelou que os acusados desobedeceram à ordem legal dos policiais militares Daniel e Cristovão, que exararam ordem de parada, a qual foi desobedecida pelo acusado Jeferson, que dirigia o veículo, empreendendo maior velocidade, visando fugir da Polícia, bem como pelo acusado Edmilson, que participou do ato, aproveitando o momento da fuga para se desfazer de um simulacro de arma de fogo, arremessando-o pela janela do carro.

Conforme apurado, iniciou-se perseguição que perdurou por aproximadamente quatro minutos, até que os policiais militares conseguiram realizar a abordagem e constataram, por meio do número do chassi, que se tratava de automóvel roubado e que a placa correta era FTM-4545.

Ora, com a sinalização de parada do veículo, deveriam os acusados Jeferson e Edmilson tê-la obedecido, o que somente não ocorreu diante da ciência de que o veículo era produto de roubo, sendo certo que, assim, desobedeceram a ordem legal efetuada por funcionários públicos no exercício de suas funções.

Neste sentido:

“Responde por desobediência o motorista que, interpelado por policial, deixa de atender ordem de parar o veículo que dirige” (TACRIM-SP – AC – Rel. Jarbas Mazzoni – JUTACRIM-SP 70/254). No mesmo sentido: Juricrim-Franceschini 1/626 e RT 403/305, 523/364.

Por outro lado, o conjunto probatório não é suficiente para condenação dos acusados Jhonny e Douglas, uma vez que não se comprovou que concorreram para a prática do crime de desobediência, tendo em vista que estavam no banco de trás do veículo e nenhuma prova foi produzida no sentido de que tenham concorrido para a ação criminosa.

Assim, não havendo provas suficientes, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a absolvição deles pelo crime de desobediência.

Pois bem. Os crimes descritos na denúncia foram praticados pelos acusados Jeferson e Edmilson em concurso material de infrações, pois, mediante mais de uma ação, praticaram crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de receptação de veículo e desobediência descritos na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação aos acusados JEFERSON e EDMILSON, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, fixo-lhes a pena-base, no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tornando definitiva a pena aplicada, ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

No mais, em relação aos acusados JEFERSON e EDMILSON, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 330 do Código Penal,

fixo-lhes a pena-base, no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, em relação ao acusado Jeferson, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la, tornando definitiva a pena aplicada a ambos, ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Por fim, na forma do artigo 69 do Código Penal, como as penas ora obtidas, resultando em 01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, nos termos do que prevê o parágrafo 2º do mesmo artigo, substituo as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade e de prestação pecuniária, uma vez que, nesta situação, parece que tal medida é socialmente recomendável.

As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, parágrafo 3º, do Código Penal, a ser determinada pela Vara das Execuções Criminais.

A pena de prestação pecuniária, nos moldes do artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, é fixada no mínimo legal e consistirá no pagamento de valor correspondente a um salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente corrigido até a época do pagamento, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução.

As penas restritivas de direitos não se confundem com a outra pena pecuniária já imposta em razão da condenação, eis que a substituição em questão somente alcança a pena privativa de liberdade e não a de multa.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade será o aberto.

Inviável a suspensão condicional da pena requerida pela defesa, à vista do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar JEFERSON MIRANDA LOPES e EDMILSON DA SILVA MOTA JÚNIOR, qualificados nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituídas pelas penas restritivas de direito nos termos acima descritos, mais pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 180, "caput", e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e para o absolver os acusados JHONNY SILVA OLIVEIRA e DOUGLAS DIAS DE SENA, qualificados nos autos, de todas as imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O acusado JEFERSON poderá recorrer em liberdade, pois está solto e não há fatos novos ensejadores de custódia cautelar.

Considerando o regime fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, concedo ao acusado EDMILSON o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado.

No mais, estando os acusados JHONNY SILVA OLIVEIRA e DOUGLAS DIAS DE SENA presos provisoriamente, diante da absolvição, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura clausulados em favor deles.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se. São Bernardo do Campo, 13 de dezembro de 2022.